

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7292/2539

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
นายไสว ขวาดก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 121

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 5, มาตรา
ข้อ 8

ความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างเป็นกรณีมิใช่ความผิดอันยอมความได้ซึ่งลูกจ้างซึ่งผู้
เสียหายจะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเองเมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แรงงานผู้มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ร้องทุกข์ไว้แล้วพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนและ
พนักงานอัยการโจทก์มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดกฎหมายต่างกรรมต่างวาระดังนี้

ก. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 เวลากลางวัน จำเลยเป็นนายจ้างได้ว่าจ้าง
แรงงานนางสาวนงคราญ สุวรรณแดงผู้เสียหายที่ 1 ให้เป็นลูกจ้างของจำเลย ทำ
หน้าที่ทำอิฐในโรงงานทำอิฐของจำเลย จำเลยตกลงจะจ่ายค่าจ้างวันละ 60 บาททุก
วันที่ 15 ของทุกเดือน ครั้นถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2536 จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้ผู้เสีย
หายที่ 1 ซึ่งทำงานให้จำเลยตลอดมา

ข. เมื่อระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 เวลากลางวัน จำเลยจ้างแรงงานนายอนัน หนูดี ผู้เสียหายที่ 2 นายฉันท ทองสิงห์ ผู้เสียหายที่ 3 นายสมอ นทวงษ์ผู้เสียหายที่ 4 และบุคคลอื่น ๆ อีก 24 คน ให้ทำหน้าที่ในโรงงานทำอิฐของจำเลย ตกลงจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ครั้นถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้ผู้เสียหายกับพวกดังกล่าวซึ่งทำงานให้จำเลยตลอดมา

ค. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2536 นายกรีฑ เสนารัตน์พนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งให้จำเลยไปพบพนักงานตรวจแรงงานอันเป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ไปพบเจ้าพนักงานอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันควร

ง. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2536 เวลากลางวัน นายวิจิต แสนเมือง พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งให้จำเลยไปพบพนักงานตรวจแรงงานอันเป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ไปพบเจ้าพนักงานอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันควร

จ. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2536 เวลากลางวัน นายวิจิต แสนเมือง พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งให้จำเลยไปพบพนักงานตรวจแรงงาน อันเป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ไปพบเจ้าพนักงานอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ข้อ 2, 5, 8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 28, 29 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตามฟ้องข้อ ก. โจทก์ไม่มีผู้เสียหายมาเบิกความ ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามฟ้อง ข้อ ค. ง. จ. จำเลยยังไม่ได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ให้จำเลยไปพบตามนัดจำเลยคงมีความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตามฟ้องข้อ ข. กระทั่งพิพากษาว่าจำเลยจำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 2 ข้อ 8 ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ โดยอุทธรณ์ของโจทก์มีอัยการพิเศษประจำเขต 4 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 2 และข้อ 8 ให้จำคุก 2 เดือน โดยไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษ ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างผู้เสียหายคือลูกจ้างไม่ได้ร้องทุกข์นั้น เห็นว่ากรณีมิใช่ความผิดอันยอมความได้ ซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง ปรากฏว่านายกริชณู เสนาวัฒน์ เจ้าหน้าที่แรงงานผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ร้องทุกข์ไว้แล้วตามคำร้องทุกข์เอกสารหมายเลข 11 พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนและโจทก์มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ